

Fridrich Bannasch & Partner, Kartäuserstraße 51a, D-79102 Freiburg

Stadt Lörrach
Fachbereich Recht/Baurecht/Vergabe
Frau Claudia Sessler
Luisenstraße 16
79539 Lörrach

Nur per E-Mail: c.sessler@loerrach.de

Alexandra Fridrich

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Till Bannasch

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Tobias Lieber

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Clemens Bushart

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Mediator

Antonia Kallina

Rechtsanwältin

Freiburg, 20. Dezember 2024
Rechtsanwalt Bannasch
Sekretariat Frau Scheller
Durchwahl (0761) 383789-32

unser AZ: 00181/24-BAN/asc
(Bitte angeben)

Dok. 68513.1

Ihr Zeichen: 2130-00584/24

Vereinfachtes Verfahren: Neubau eines Wohnhauses mit gemeinschaftlich nutzbaren Wohneinheiten auf dem Grundstück Flst.Nr. 3640 in Lörrach, Sonnenweg 6

Sehr geehrte Frau Sessler,

unter Vorlage auf uns lautender Vollmacht zeigen wir die rechtliche Vertretung von Herrn Jeremy Tammik, Mühlesteig 7, CH-4102 Binningen, an. Unser Mandant hat uns mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen im Baugenehmigungsverfahren für das Grundstück Flst.Nr. 3640 der Gemarkung Lörrach, Sonnenweg 6, beauftragt. Uns liegen der Bauantrag, die bisherige Korrespondenz und Ihr Schreiben mit Androhung der Ablehnung des Bauantrags vom 09.12.2024 vor. Die darin geäußerten Rechtsauffassungen können wir so nicht teilen:

1. Es handelt sich um ein ausgewiesenes Baugrundstück, das natürlicherweise ein starkes Gefälle aufweist. Ohne Abgrabungen und Aufschüttungen lässt sich hier gar keine Bodenplatte herstellen. Die Abgrabungen und Auffüllungen halten sich daher im Rahmen der – ohnehin schwammigen – Vorgaben des B-Plans.

Kartäuserstraße 51a
D-79102 Freiburg
Tel.: (0761) 383789-0
Fax: (0761) 383789-11
info@fb-rae.de

Amtsgericht Freiburg
PR 700194

2. Da die Abgrabungen und Aufschüttungen unsers Erachtens zulässig sind, bestimmt sich die Wandhöhe/Traufhöhe nach dem künftigen Gelände und entspricht den Vorgaben des Bebauungsplans. Selbst wenn man aber nicht das künftige, sondern das bisherige Gelände als Maßstab für die Bestimmung der Wandhöhe heranzöge, würde sich daran nichts ändern.

3. Ihre Ausführungen zum angeblichen Fehlen des Sachbescheidungsinteresses können wir nicht nachvollziehen. Bei den zitierten Literaturstellen übersehen Sie, dass nicht jegliche nicht beantragte Befreiung dieses entfallen lässt, sondern dass das der absolute Ausnahmefall bleiben muss, weil der Gesetzgeber sich ja bewusst für ein reduziertes Prüfprogramm im Rahmen von § 52 LBO entschieden hat. Das darf nicht unterlaufen werden, indem man inzident doch eine Vollprüfung durchführt und dann gar keine Genehmigung erteilt, weil der Verdacht einer nicht beantragten Befreiung im Raum steht. Das ist vielmehr Risiko des Bauherrn.

Krämer in: Spannowsky/Uechtritz, Bauordnungsrecht BaWü, 1. Auflage 2020, § 52 Rdnr. 39

Zudem stammt der zugrundeliegende Bebauungsplan aus einer Epoche, in der örtliche Bauvorschriften nach § 111 Abs. 6 S. 1 LBO i.d.F. vom 15.07.1977 (GBl. Nr. 11 v. 14.07.1977, S. 226) in Bebauungspläne als vollwertige planungsrechtliche Festsetzungen nach Bundesrecht integriert wurden. In diesen Fällen ist Maßstab für die Erteilung von Befreiungen nicht § 56 Abs. 5 LBO, sondern § 31 Abs. 2 BauGB, wobei in Lörrach mit angespanntem Wohnungsmarkt auch § 31 Abs. 3 BauGB als noch weitergehende Befreiungsgrundlage in Frage kommt.

Grundlegend VHG BadWürtt, B. v. 16.05.1997, 5 S 2626/96, Juris-LS 1 (Die Entscheidung erging zu § 73 Abs. 6 LBO 1983, der jedoch inhaltlich identisch mit § 111 Abs. 6 LBO 1977 war, so dass sie entsprechend gilt)

Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB gehören aber gem. § 52 Abs. 2 Nr. 1 LBO auch ohne expliziten Befreiungsantrag zum Prüfprogramm der Baurechtsbehörde,

so dass Ihre ganze Argumentation, die auf vermeintlich fehlenden Befreiungsanträgen basiert, fehlschlägt.

Ausdrücklich hierzu bezüglich der in den B-Plan ab dem 15.07.1977 als planungsrechtliche Festsetzungen aufgenommenen ÖBV: Schlotterbeck in ders. u.a., LBO BadWürtt, 8. Aufl. 2020, § 52 Rdnr. 10

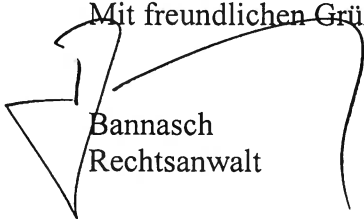
4. Auf eine breitere rechtliche Begründung dazu, wozu für das Bauvorhaben überhaupt Befreiungen erforderlich sind und welche Maßstäbe dafür gelten, verzichten wir an dieser Stelle zunächst, weil dies eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem in Teilen recht schwierig nachzuvollziehenden Bebauungsplan voraussetzen würde. Das muss einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten bleiben, wenn es zuvor keine andere Lösung gibt. Zunächst einmal ist es für unseren Mandanten und uns wichtig, überhaupt zu verstehen, worin konkret die Bedenken der Stadt liegen. Das wird aus Ihrem Schreiben nicht klar. Die Behauptung, nachbarlichen Belangen werde keine genügende Beachtung geschenkt, ist nichtssagend, solange keine konkreten nachbarlichen Belange (Brandschutz? Lärmschutz? Abstandsflächen?) genannt werden und nicht begründet wird, wodurch konkret diese beeinträchtigt sein sollen. Es bedürfte dafür der Benennung eines Verstoßes und der Begründung, warum der Verstoß kausal Nachbarbelange beeinträchtigen soll.

Wir werden den Antrag daher weder zurücknehmen, noch sehen wir derzeit einen nachvollziehbaren Grund für eine Anpassung des Antrags. Wir halten es für zielführender, die vorstehenden Fragen in einem gemeinsamen Gespräch anhand der Pläne zu erörtern, ggf. bei einem vorgeschalteten Ortstermin, da es ja vor allem auf die örtliche Topographie ankommt, die im Gelände besser zu erfassen ist als am Besprechungstisch. Zunächst einmal muss - das ist eine leidige Konsequenz aus den nicht sehr glücklichen Regelungen der LBO zu Befreiungen im vereinfachten Verfahren - gemeinsam geklärt werden, wo überhaupt eine befreiungsbedürftige Abweichung vorliegt und wo eine sachgerechte Auslegung des Bebauungsplans

dazu führt, dass es gar kein Befreiungserfordernis gibt. Dann sind die befreiungsbedürftigen Regelungen nach Bauplanungs- und Bauordnungsrecht entsprechend den vorstehend unter 3. dargelegten Voraussetzungen zu ordnen. Und erst dann kann entschieden werden, wofür explizite Befreiungsanträge zu stellen sind und ob die Befreiungsvoraussetzungen in der Sache erfüllt sind.

Herr Tammik als Bauherr würde auch gerne noch einmal der Stadt Lörrach erläutern, warum er genauso bauen und ein ökologisches Musterprojekt umsetzen will. Unsererseits würden daher an dem Termin Herr Tammik selbst, Herr Kuri und Herr Küchenmeister vom federführenden Architekturbüro sowie ich als Rechtsvertreter teilnehmen. Ich darf Sie um Terminvorschläge hierzu für den Januar 2024 bitten. Sie erreichen mich wieder ab dem 2. Januar 2025. Bis dahin wünsche ich Ihnen erholsame Tage.

Mit freundlichen Grüßen



Bannasch
Rechtsanwalt